

ו' בחשון התשע"ו
 19 באוקטובר 2015
 תש 2015-7079

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר 7/2015

פרטי הישיבה	
ישיבה מספר:	7/2015 - מליאת הוועדה
תאריך:	יום שני, 7 בספטמבר 2015 (כ"ג באלול התשע"ה)
שעה:	11:30-13:30
מקום:	אולם הדיונים של הוועדה לתשתיות לאומיות

פרטי הישיבה	
נושא מס' 1	אישור פרוטוקול מליאה 6/2015 מתאריך 10.08.2015
נושא מס' 2	תת"ל 63 א' – קו מתח עליון 161 ק"ו לחיבור תחמ"ש מבוא כרמל דיון בהעברת התכנית להערות והשגות עפ"י סעיף 76(ג) (6) בחוק
נושא מס' 3	תת"ל 66 – חניון חנה וסע שפירים דיון בהערות והשגות לתכנית והעברתה לאישור הממשלה עפ"י סעיף 76(ג) (9) בחוק

- הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה

ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 7/2015 7.9.2015 (תש 2015-7079)

1

פרוטוקול זה אושר על ידי חברי הוועדה בישיבתם מיום 19.10.15

רח' יפו 232, קומה ד', ת.ד. 36078, מיקוד: 91360 ירושלים טלפון: 02-5312666 פקס: 02-5697997
 אתר הות"ל: www.moin.gov.il/vatal דואר אלקטרוני כללי: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

#	נושא על סדר היום
1.	אישור פרוטוקול מליאה 6/2015 מתאריך 10.08.2015
חברי ועדה נוכחים	אביגדור יצחקי - יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי-רדעי - מתכנתת הות"ל אבנר סעדון - נציג משרד ראש הממשלה אלי רוזנפלד - נציג משרד האוצר בני פירסט - המשרד להגנת הסביבה שירלי לוי- נציגת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים רפי אלמליח - נציג רשות מקרקעי ישראל עירית שפרבר - נציגת משרד התחבורה דרור בוימל - נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה איתן גברון - משרד הבריאות (משקיף)
חברי ועדה חסרים	רותי פרום-אריכא / נטע פיינשטיין - משרד החקלאות עדנה פרדו/ רנטה בן מיכאל - משרד הביטחון עליזה קן - משרד המשפטים עינת גנון/ אילת קראוס/ אילן טייכמן - משרד הבינוי דורון שמואלי - נציג ציבור
צוות ות"ל נוכחים	תמי בולר - מנהלת אגף א', ות"ל דיינה ירום רייזנר - יועמ"ש הות"ל ורד ספיר חוף - מזכירת הוועדה אור אבני - מרכז פרויקטים

יו"ר הות"ל הנכנס, מר אביגדור יצחקי, הציג את עצמו, ציין שהיה מבין מייסדי הות"ל וציין כי הוא מצפה לעשייה משותפת ולקידום תכניות בתחום התשתיות.

החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 7.9.15:
הוועדה מאשרת את פרוטוקול מליאת הות"ל 6/2015 מתאריך 10.8.15.

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



#	נושא על סדר היום
2	תת"ל 63 א' – קו מתח עליון 161 ק"ו לחיבור תחמ"ש מבוא כרמל דיון בהעברת התכנית להערוות והשגות עפ"י סעיף 76ג(6) בחוק
חברי ועדה נוכחים	אביגדור יצחקי - יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי-רדעי - מתכנתת הות"ל אבנר סעדון - נציג משרד ראש הממשלה אלי רוזנפלד - נציג משרד האוצר בני פירסט - המשרד להגנת הסביבה שירלי לוי- נציגת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים רפי אלמליח - נציג רשות מקרקעי ישראל עירית שפרבר - נציגת משרד התחבורה דרור בוימל - נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה איתן גברון - משרד הבריאות (משקיף)
חברי ועדה חסרים	רותי פרום-אריכא / נטע פיינשטיין - משרד החקלאות עדנה פרדו/ רנטה בן מיכאל - משרד הביטחון עליזה קן - משרד המשפטים עינת גנון/ אילת קראוס/ אילן טייכמן - משרד הבינוי דורון שמואלי - נציג ציבור
צוות ות"ל נוכחים	תמי בולר - מנהלת אגף א', ות"ל דיינה ירום רייזנר - יועמ"ש הות"ל ורד ספיר חוף - מזכירת הוועדה אור אבני - מרכז פרויקטים ליטל ידן – ראש צוות תכנון אייל קליידר – ראש צוות סביבה
נוכחים	חגית ברנר – משרד החקלאות ישולה קימברליס – תכנון מתח עליון מחוז צפון, חח"י נעמי שגיב – עורכת התסקיר
הוזמנו ולא נכחו	רונית מזר - מנהלת אגף בכיר לתכנון ארצי, מינהל התכנון נעה נאור/ רן דרסלר - אגף בכיר לתכנון ארצי, מינהל התכנון עפרי דגני - מהנדסת הוועדה המרחבית יזרעאלים אסף וחנר - מהנדס הוועדה המקומית חוף הכרמל סרגיי זלוטניק - מנהלת א.ת. ציפורית, מנכ"ל אלון לוי - רשות הטבע והגנים רקפת תיבי - מקורות רחל לוטן - נתיבי גז בוטרוס חנא - רשות העתיקות פנחס ברגר - רשות שדות התעופה שמעונה סבג - קרן קיימת לישראל לבאון ראובן - מנכ"ל חברת חוצה ישראל מיכה קוטלר - חברת חוצה ישראל

רקע

מטרת התכנית היא לאפשר רצועה עבור קו מתח עליון 161 קילו-וולט שיחבר את התחמ"ש המתוכננת באזור תעשייה מבוא כרמל אל רשת ההולכה הארצית.

מהלך הדיון הפומבי

נציגת חח"י הציגה את הרקע להכנת התכנית, את התוואי המוצע, את הרקע הסטטוטורי המאושר, את החלופות שנבחנו והנימוקים לבחירת החלופה, את התיאומים שבוצעו ואת עיקרי הממצאים מחוות הדעת הסביבתית שהוטמעו בהוראות התכנית.

במענה לשאלות והערות החברים, הושב כי:

- באזור זה עדיף קו עילי על קו טמון מאחר ונגיעה בתת-הקרקע תפגע בזרימות והיתתה הקפדה בתכנית כדי להימנע מכך. ההפסד יהיה גדול מהרווח. יש לשמור את ההטמנה למקרים קיצוניים אחרים.
- לעניין התייחסות למניעת כניסת מינים פולשים בתכנית זו, מטעמי אופי העבודות והתחזוקה אין הכרח בהוראה מפורשת בנושא, אולם ניתן לקבל את הבקשה.
- במקרה של תקלה ונפילת הקו, קיים גיבוי לתחמ"ש מקווים אחרים באזור.
- לדברי נציגת חח"י, בדיקות הקרינה האלמ"ג מכסות את כל ההיבט הבריאותי והמרחקים ממקומות ישוב גדולים.

נציג חח"י ביקש לערוך תיקונים טכניים בהוראות התכנית ולשנות את התנאים להרשאה לתנאים בהרשאה כדי שאפשר יהיה לעבוד במקביל ולא בטור. ציין כי המסמכים ילוו על ידי אקולוג, מפקח סביבתי ונציג רט"ג.

יו"ר הוועדה ציין כי מיקום העמודים בשטח חייב להיבדק על ידי מוסד תכנון. לא יתכן שההרשאה לקווי חשמל לא תיבדק על ידי גוף תכנוני. לפיכך אין מקום לשינוי בהוראות. למען הסר ספק, תערך בדיקה משפטית לעניין הליכי אישור הרשאה מכוח תכנית לקווי חשמל ואופן הבקרה התכנונית בשלב ההרשאה.

לגבי בקשת נציגת משרד האנרגיה לציין בהוראות יחס לתמ"א 37/ח, השיב כי ככל שהתכניות נבדקו ואין סתירה ביניהן, אין צורך לציין יחס לתכנית שאושרה טרם תכנית זו.

החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 7.9.15:

הוועדה מחליטה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולפרסמה להשגות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:

1. תתווסף להוראות התכנית דרישה לטיפול במינים פולשים.
2. תתווסף להוראות התכנית דרישה לתיאום עם חברת נתיבי גז.
3. תיקונים טכניים בהוראות התכנית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.



#	נושא על סדר היום
3	תת"ל 66 – חניון חנה וסע שפירים דיון בהערות והשגות לתכנית והעברתה לאישור הממשלה עפ"י סעיף 76ג(9) בחוק
חברי ועדה נוכחים	אביגדור יצחקי - יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי-רדעי - מתכנתת הות"ל אבנר סעדון - נציג משרד ראש הממשלה אלי רוזנפלד - נציג משרד האוצר בני פירסט - המשרד להגנת הסביבה שירלי לוי- נציגת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עירית שפרבר - נציגת משרד התחבורה דרור בוימל - נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה איתן גברון - משרד הבריאות (משקיף)
חברי ועדה חסרים	רותי פרום-אריכא / נטע פיינשטיין - משרד החקלאות עדנה פרדו/ רנטה בן מיכאל - משרד הביטחון עליזה קן - משרד המשפטים רפי אלמליח - רשות מקרקעי ישראל עינת גנון/ אילת קראוס/ אילן טייכמן - משרד הבינוי דורון שמואלי - נציג ציבור
צוות ות"ל נוכחים	תמי בולר - מנהלת אגף א', ות"ל דיינה ירום רייזנר - יועמ"ש הות"ל ורד ספיר חוף - מזכירת הוועדה רינת כהן - מרכזת פרויקטים ליטל ידין – ראש צוות תכנון
נוכחים	חגית ברנר – משרד החקלאות אורלי עין דר-נעים – חוקרת התכנית

רקע

חניון חנה וסע שפירים הוא חניון קיים המכיל כ-2000 מקומות חניה, המהווה חלק ממערך הנתיבים המהירים במטרופולין תל אביב.

תת"ל 66 מציעה הכפלתו לכ-4000 מקומות חניה, באמצעות הקמת קומה עילית (במקום קומה תת-קרקעית שאושרה בתכנית קודמת).

הוועדה החליטה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור ב-9.3.15. במהלך תקופת ההערות וההשגות התקבלו הערות מחוז ומרכז ות"א וועדה מקומית עמק לוד, וכן השגות מטעם רכבת ישראל, אגודת אדם טבע ודין וחברת קווים. בנוסף הועברה ליזם התייחסות רשות שדות התעופה.

ההערות וההשגות נשמעו על ידי חוקרת, במהלך שני ימי שימועים שהתקיימו ב-26.8.15 וב-2.9.15.

דו"ח החוקרת הועבר לחברי הוועדה לקראת הדיון.

ישיבת הות"ל (מליאה) 7/2015 'om 7.9.2015 (תש 7079-2015)

פרוטוקול זה אושר על ידי חברי הוועדה בישיבתם מיום 19.10.15



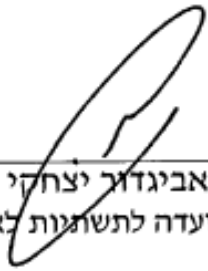
מהלך הדיון

הוועדה שמעה מפני החוקרת סקירה תמציתית של כל ההערות וההשגות שהוגשו לתכנית ואת המלצותיה בנוגע לכל אחת מהן וכן את ריכוז המלצותיה לתיקונים במסמכי התכנית. כמו כן, הציגה החוקרת באופן מפורט את הנושאים העיקריים שעלו מתוך ההערות וההשגות. חברי הוועדה קיימו דיון בהשגות ובהמלצות החוקרת. בין היתר, ציינו החברים את היתרון שהגוף שאישר את התכנית הוא זה שיוציא את היתרי הבניה.

החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 7.9.15:

הוועדה מחליטה לאמץ את המלצות החוקרת להערות והשגות (המצורפות כנספח לפרוטוקול) ולהעביר את התכנית לאישור הממשלה על פי סעיף 176 ג (9) (ב) לחוק התכנון והבניה, בכפוף לתיקונים במסמכי התכנית בהתאם להמלצות החוקרת וכן בכפוף לתיקונים טכניים ותיקוני עריכה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.


אביגדור יצחקי
יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות


ורד ספיר חוף
מזכירת הוועדה לתשתיות לאומיות

תאריך חתימת הפרוטוקול: 19.10.15

דוח חקירת הערות והשגות לתת"ל 66

הרחבת חניון "חנה וסע שפירים"

6 ספטמבר 2015

עמוד

תוכן עניינים

1-11	פרק א': עיקרי החקירה
	1.א. רקע להכנת התכנית
	2.א. הליך קידום התכנית
	3.א. מטרות ועיקרי התכנית
	4.א. מסמכים, חומר רקע ורשימת המשיגים
	5.א. הנושאים המרכזיים בהערות ובהשגות והמלצות החוקרת
12-17	פרק ב': פירוט ההערות והשגות הציבור והמלצות החוקרת
18	פרק ג': תיקונים נדרשים במסמכי התכנית



פרק א': עיקרי החקירה

1. רקע להכנת התכנית

הקמת חניון "חנה וסע שפירים" והנתיב המהיר לתל אביב התאפשרו בעקבות חוק "הנתיבים המהירים לרכב ציבורי" שאושר כהוראת שעה בשנת 2000. פרויקט הנתיבים המהירים במטרופולין תל אביב מיועד להפחתת הגודש בכניסה לתל אביב והמע"ר שלה. פרויקט זה כולל מערכת של נתיבים נפרדים בתוך דרכים ראשיות עבור תח"צ ואחרים וכן מתקני חנה וסע הקולטים את כלי הרכב היוממים בדרכם לתל אביב המאפשרים לנוסעים בהם לחנות בחניון ולהמשיך הנסיעה בחינם בקווי היסע (שאטלים) לאזורי תעסוקה מרכזיים בגוש דן.

בנתיב המהיר הנפרד מתאפשרת נסיעה חינם לתחבורה ציבורית ולרכבי שירות וכן לבעלי רכב פרטי שיש בו 3-4 נוסעים. כמו כן מתאפשרת נסיעה גם לכלי רכב משלמי אגרה דינמית, בהתאם לגודש התנועה, המממנת את הקמת הפרויקט ואת תפעולו השוטף.

הנתיב המהיר בכביש 1 וחניון "חנה וסע שפירים" הוקמו כפיילוט ראשון מתוך מערך תנועה זה ונפתחו לתנועה בינואר 2011. החניון פועל בהצלחה מאז והגיע למלוא תפוסת החניה שלו. קווי ההיסע היוצאים כיום מהמתחם מגיעים לאזור הקריה בתל אביב ולמתחם הבורסה ברמת גן. קווי 100 למיניהם יוצאים למספר יעדים בירושלים.

החניון הוקם מכח תכנית מח/150 אשר יעדה את המתחם כ"אזור חניה" ואושרה ב-15.3.2005. תכנית זו אפשרה חניית כלי רכב פרטיים במפלס פני הקרקע ובקומה תת-קרקעית, אולם לא חייבה את הקמת הקומה התת-קרקעית בשלב הראשון. החניון הקיים הוקם במפלס פני הקרקע בלבד היות ובעת ההקמה, הוטלה בספק הצלחת הפרויקט וכן עקב בעייתיות בהיבט ההנדסי, כלכלי ותפעולי של הקמת הקומה התת-קרקעית. תוכנית מח/150 /1 אשר אושרה מאוחר יותר ב-18.12.08 ביטלה את ההתניה של הקמת תחנת הרכבת.

תת"ל 66 שהוגשה ע"י חברת חוצה ישראל נועדה להגדיל את קבולת מקומות החניה ב"חנה וסע שפירים" ע"י תוספת קומה עילית על מנת להגדיל את היקף תנועת הנוסעים ולאפשר הפעלת קווי היסע ליעדים נוספים במרחב תל אביב וביניהם: קו לשד' רוטשילד, קו לאוניברסיטת ת"א ולצפון רח' אבן גבירול.

א.2 הליך קידום התכנית

מליאת הועדה לתשתיות לאומיות דנה בתכנית ביום 8.12.14 והחליטה על פרסום הכנתה לפי סעיף 77 וכן על המרת חובת תסקיר השפעה על הסביבה בחוות דעת נופית- סביבתית. הדיון במליאת הות"ל להעברת התכנית להערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציבור חל ב-9.3.15. התכנית פורסמה להערות ולהשגות בעיתונים ביום 12-19.6.15, ברשומות ביום 3.8.15 ובשילוט בשטח לכל אורך תקופת ההשגות. תקופת הגשת ההערות וההשגות חלה מ-19.6.15 ועד 18.8.15. יום שימוע עבור מרבית המשיגים נערך ב- 24.8.15. יום שימוע נוסף התקיים ב-2.9.15 עבור הועדה המחוזית מחוז ת"א היות והערותיה, שהתקבלו אמנם בישיבה ביום 3.8.15 הגיעו לידיעת הות"ל רק לאחר מועד השימוע הכללי.

א.3 מטרות ועיקרי התכנית

תת"ל 66 נועדה להגדיל את קבולת מקומות החניה במתחם "חנה וסע- שפירים" ע"י תוספת קומת חניה עילית על מלוא שטח החניון הקיים ומתן אפשרות להקמת קומה נוספת בעתיד, על בסיס מערכת הדרכים הקיימת.

שטח החניון כ-92 דונם, מתוכו 84 דונם נטו לחניה, המספקים כיום כ-2,000 מקומות חניה. במפלס העליון החדש, יהיו כ-2000 מקומות חניה נוספים. סה"כ בחניון יהיו כ-3,900 מקומות חניה לרכב פרטי, כ-60 מקומות חניה תפעוליים לאוטובוסים ומיניבוסים בחלק המערבי של החניון, כ-30 מקומות חניה לאופנועים ואופניים, חניות עובדים, 7 תחנות איסוף והורדה לקווי ההיסע ו-8 עמדות המתנה. סך מספר החניות מתבסס על התכנית המאושרת ומגובה בתחזיות ביקוש לשנת 2025.

מאחר והוספת קומה תת-קרקעית בזמן שהחניון הקיים פעיל בעייתית בהיבט ההנדסי, כלכלי ותפעולי, מציעה תת"ל 66 להמיר את היקף הבינוי שאושר כקומה תת-קרקעית בתכנית מח/150 בקומה עילית. הקמת הקומה הנוספת לא תפגע במתקנים הקיימים כיום בחניון.

גובה הקומה העילית יהיה כ-6.0 מ' (באזורי הגרעינים הגובה יגיע לכ-10 מ') והוא יאפשר מעבר וחניית אוטובוסים במפלס הקרקע. קומת החניה העילית תהיה פתוחה ותכלול עצים במיכלים מיוחדים, שהיקפם ואופיים יקבעו בשלב התכנון המפורט/הרשאה. הגישה לקומת החניה העילית תהייה באמצעות רמפות חיצוניות ופנימיות.

תנועת הולכי רגל בין המפלסים תיעשה באמצעות 7 גרמי מדרגות או מעליות במרכז הקומה. בהיקף החניות יהיו מדרכות מקורות להולכי רגל.

4.א מסמכים, חומר רקע ורשימת המשיגים

- מכתבי ההשגות אשר הוגשו עד 18 באוגוסט 2015.
- מסמכי התכנית: הוראות, תשריט התכנית ונספחים.
- מסמך סביבתי.
- פרוטוקול דיון הועדה בתכנית והחלטה להעברה להערות ולהשגות מיום 9.3.15.
- מסמכי מח/150 ומח/150 /1.
- מצגת עיקרי עבודת הגמר בנושא הנתיב המהיר לתל אביב בשילוב חניון חנה וסע במסגרת הכנס השנתי של איל"ת.

רשימת המשיגים:

מס' השגה	שם הגוף המשיג	נציגים שהופיעו בשימוע	עמ' מס'
1.	ועדה מקומית עמק לוד	רויטל אפלבוים, ארז שלום, נטלי טרנופולסקי	12-13
2.	חברת קווים	ציון פ"ת, מנכ"ל	14
3.	רכבת ישראל	אלה יעקב, מרכזת תחום שמירה תכנונית	
4.	רשות שדות התעופה	-----	
5.	הועדה המחוזית מחוז מרכז	אדרי' שירה גלייטמן	15
6.	הועדה המחוזית מחוז ת"א	רות רז שמולביץ'	16
7.	אדם טבע ודין	-----	17

5.א הנושאים המרכזיים בהשגות והמלצות החוקרת

1. הגדרת החניון כמתח"ם

הסוגיה המרכזית בהערות הועדה המחוזית ת"א היא בקשה להגדיר את חניון "חנה וסע שפירים" כמרכז תחבורה משולב בהתאם לתפישה המעודכנת של משרד התחבורה כפי שמוצעת בתמא/42. כפועל יוצא מהערה זו ביקשה הועדה מספר תיקונים בהוראות התכנית:

- להוסיף לסעיף מטרות התכנית כי מתחם שפירים ישמש כמרכז תחבורה משולב.
- לעגן את פעילות קווי 100 במתחם.
- לקבוע כי הסמכות הבלעדית לנושא הסדרי התנועה במתחם היא של משרד התחבורה.

ניתוח והמלצות:

תת"ל 66 שהוגשה לות"ל היא למעשה שינוי למח/150 ומח/150/1 במובן הזה כי זכויות הבניה שניתנו בשעתו לבניית קומת חניה במרתף נוידי לקומה עילית וכן נוספו זכויות לקומת חניה עילית במפלס מס' 3. שטח המתחם לא הוגדל ותואם כמעט לחלוטין לזה שאושר בתוכניות קודמות.

מטרות מח/150 מדברות על מתחם חנה וסע, הפועל לצד התיב המהיר לת"א הכולל: כבישים, רמפות, אזורי חנייה לאוטובוסים, חניית חנה וסע, חניה לרכב תפעול וחירום, אזור למבנים לתפעול המתחם וכן אזור לתחנת רכבת ולמתקניה. מטרתו של מתחם זה לפי מח/150 היתה להפעיל את התיב המהיר לת"א עבור נוסעים שיעברו מהרכב הפרטי לקווי היסע לת"א ועבור רכבים שיסעו בתיב אגרה זה וכל זאת על מנת לצמצם את הגודש בכניסות לת"א.

בתמ"א 42 הנמצאת כיום בהכנה מסומן מתחם שפירים כמרכז תחבורה משולב קיים.

מוצע לדחות הערות אלו של הועדה המחוזית ת"א מהסיבות הבאות:

- א. להוסיף למטרות התכנית כי מתחם שפירים ישמש כמתח"ם.**
 1. תת"ל 66 אינה משנה מהותית את התוכניות הקודמות, אלא עוסקת בניוד והרחבת זכויות הבניה בחניון. מטרתה המרכזית של התכנית היא הגדלת שטחי החניה במתחם ומתן אפשרות למעבר נוסעי הרכב הפרטי במהירות ובנוחות לקווי ההיסע.
 2. שטח החניון הוא קבוע, כיון שהוא כלוא בין שני המסלולים של כביש 1, ולכן כל תוספת פונקציה במתחם תבוא על חשבון פונקציה אחרת.
 3. החניון לא תוכנן כתחנת קצה לקווי תח"צ והפעלת מספר רב של קווים בו תבוא על חשבון מספר מקומות החניה וכן עלולה ליצור קונפליקטים בטיחותיים.
 4. יחד עם זאת בנספח הבינוי לתכנית קיימים רכיבים רבים של מרכז תחבורה משולב, כגון: מערך חניה לאוטובוסים, מיקום לתחנת מוניות, חניית "kiss & ride", תחנת רכבת, חניות לקווי היסע וחניה לרכב פרטי ולאופנועים. מערך האוטובוסים מאפשר את פעילות הקווים הקיימים ומספר קווים נוספים ובסה"כ 7 תחנות איסוף וקליטה ו-8 עמדות המתנה.
 5. משרד התחבורה מלווה את התוכניות שהוגשו ל"חנה וסע שפירים" ואת תמ"א 42 ומתפקידו לסנכרן בין כולן.
 6. הובהר ע"י נציג משרד התחבורה (מת"ל) כי החניון מיועד בעיקר לשרת את נוסעי חנה וסע למטרופולין ת"א אך יחד עם זאת קיימים במתחם קווי שירות לתחב"צ ואף ניתן להוסיף לו קווי שירות לתח"צ עתידיים כפי שהוצג בנספח הבינוי וזאת ללא שינוי במטרות התכנית. תוספת קווים נעשית ע"י משרד התחבורה וזו סמכותו הבלעדית, על פי בחינה של הצרכים והאפשרויות.
 7. קיים חוזה תקף בין המדינה לבין הזכין להפעלת מתקן זה. כל חריגה מהסכם זה, במובן של תוספת פעילות עלולה להוות עילה לתביעה מצד היזם. אי לכך כל הרחבת פעילות יש לסכם מראש ו/או בהסכמה עם הזכין ולא להכניסה כפעולה חד צדדית בתוכנית זו. בתכנון וידאו כי התכנית מאפשרת את הגדלת עמדות ההמתנה ותחנות האיסוף לאוטובוסים במידה ויעלה צורך עתידי.

ב. לעגן בהוראות התכנית את פעילות קווי 100.

1. פעילות קווי 100 היא עובדה קיימת במתחם על בסיס הסכמה בין משרד התחבורה ליוזם והיא חיונית לטובת נוסעי מטרופולין ת"א הרוצים להגיע בנוחות לירושלים ולהיפך.
2. במסגרת התכנית הוקצה מקום לפעילות קווים אלו בסמוך למתחם ההמתנה.
3. אין לקבוע בתכנית סטטוטורית הוראות ביחס למערך התפעולי של המתחם.

ג. לבחון אפשרות לתוספת סעיף הקובע כי הסמכות הבלעדית לנושא הסדרי התנועה במתחם היא של משרד התחבורה.

1. בהתאם לחוק נתיבים מהירים, הזכיין שמפעיל את הסדר התחבורה הוא רשות התמרור המקומית. יחד עם זאת, כל הסדר תנועה כזה צריך להיות מאושר ע"י רשות התמרור הארצית, שהיא משרד התחבורה.
2. בכל מקרה הסמכות הבלעדית לקביעת הסדרי תנועה היא של משרד התחבורה ואין לקבוע בתכנית סטטוטורית הוראות המתייחסות לסמכות זו.

2. התליית פיתוח והרחבת החניון בהקמת תחנת הרכבת

אחת הסוגיות שעלתה בהליך התכנון ובמועד הדיון להעברת התוכנית להערות ולהשגות ושוב עולה בהערות הועדה המחוזית מרכז ובהשגת אדם טבע ודין- היא הבטחת מימוש תחנת הרכבת במתחם ע"י התליית הפיתוח ומתן היתר הבניה לחניון בהקמת תחנת הרכבת. הועדה המחוזית ואדם טבע ודין טוענים כי יש להתנות את היתרי הבניה במתחם במתן היתרי בניה לרכבת ואת הגדלת החניון בפתיחה של תחנת הרכבת בפועל. הנימוקים לדרישה זו הם: לחניון שפירים מיקום מרכזי וקרבה מיידית למסילה וחיבור בין אמצעי תחב"צ נוסף יתרום לאינטרס הלאומי של צמצום הנסועה, תפעול הרכבת יקל בעת עבודות ההקמה של הרכבת הקלה ובעת העומס ויסייע בהעברת הנוסעים לירושלים לתחב"צ.

ניתוח והמלצות:

תחנת הרכבת בחניון "חנה וסע שפירים" מאושרת במסגרת תוכנית מח/150. שם נקבע כי חניון ה"חנה וסע" לא יופעל עד להשלמת בניית הרכבת. כבר במסגרת תוכנית מח/150 /1 אשר אושרה ב-18.12.08 נקבע כי תחנת הרכבת תוקם במועד שיקבע ע"י משרד התחבורה ובוטלה התליית תפעול החניון בהקמת התחנה. תת"ל 66 לא שינתה דבר ביחס לתחנה זו ובכל מסמכי התוכנית מופיעה התחנה כחלק מהמתחם. יש להבין כי התחנה המתוכננת במתחם נמצאת על קו ת"א- כפר חבד- לוד- קרית גת- להבים- באר שבע והיא ככל הנראה חלופית מבחינה תפעולית לתחנת כפר חב"ד הפעילה כיום.

נבחן עכשיו מי אמור להנות מפעילות תחנת רכבת במתחם "חנה וסע שפירים". בהתאם לסקר משתמשים (מוצא ויעד) שנערך ע"י חב' מתת ומופיע במסמך הסביבתי עולה כי כ-36% ממשתמשי השאטל בשפירים בשעות הבוקר מגיעים ממודיעין ומראשל"צ. 25% נוספים מגיעים מירושלים, שוהם, בית דגן, לוד, רמלה, רחובות ונס ציונה. פתיחת תחנת רכבת ב"חנה וסע שפירים" תועיל רק למיעוט ממשתמשים אלו המתגוררים בסמוך לתחנות רכבת בישובים ונמצאים על קו זה והם תושבי לוד ואולי תושבים מאזור

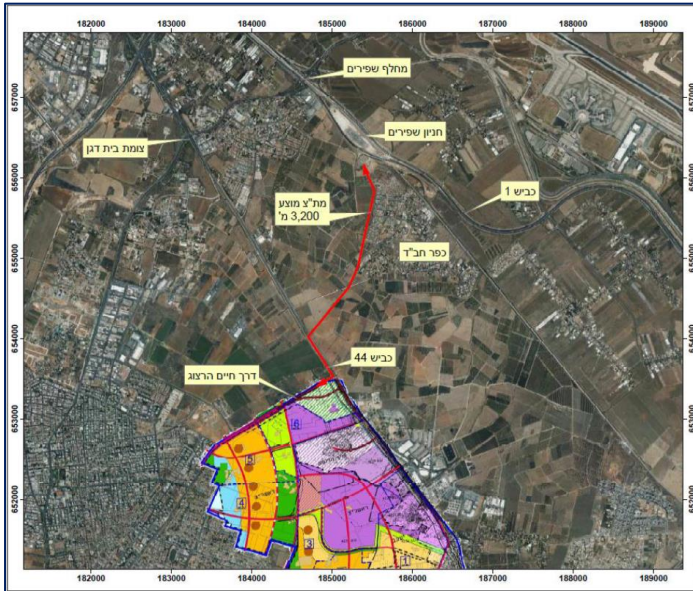
להבים, קרית גת או באר שבע. נראה כי תושב המתגורר בישוב הכולל תחנת רכבת יעדיף ליסוע ברכבת עד ליעד הסופי.

מוצע לדחות את ההשגות המתייחסות להתלייה בין הוצאת היתרי בניה לקומה נוספת בשפירים לבין פתיחת תחנת הרכבת במתחם. הנימוקים לכך הם:

- א. המדובר בפיתוח ושדרוג פרויקט מוצלח של תחבורה ציבורית הפעיל מזה 4 שנים. יש להאיץ תפעול ופיתוח תחבורה ציבורית בכל מקום בו הדבר אפשרי ולא לעכב פיתוח כזה ע"י התלייה כלשהיא, גם אם היא מוסיפה נדבך נוסף של תחבורה ציבורית. לדעתי התלייה כזו היא חמורה ואינה במקומה ותפעל בניגוד למטרות קידום תחבורה ציבורית במרחב.
- ב. תחנת הרכבת היא חלק אינטגרלי ממתחם חנה וסע כאשר התכנון שלה מוצג במסמכי התוכנית. הפעלתה יכולה להיעשות בכל רגע נתון ע"י הגורמים האחראיים על כך.
- ג. כ-1 ק"מ מזרחה מהחניון נמצאת תחנת רכבת כפר חב"ד שהיא תחליפית כיום לתחנה במתחם. תפעול המערך יעשה ע"י משרד התחבורה בהתאם לסדר עדיפות שיקבע ולהיקף השקעות מתוכנן, כפי שגם נקבע במח/150.
- ד. מסקירת המשתמשים הפוטנציאליים בתחנת רכבת אם תהיה בחניון עולה כי הם במיעוט. הרוב יגיעו לחניון ברכב פרטי ואם קיימת תחנת רכבת בישובם הרי שיעדיפו ככל הנראה להמשיך בה עד ליעד הסופי. "חנה וסע שפירים" נותן בעיקר פיתרון נגישות לתל אביב לציבור נוסעים אשר אינו מתגורר בסמוך לתחנת רכבת ונוסע ברכבו הפרטי לתל אביב. לפיכך ברור כי בשלב נוכחי העדיפות היא להגדלת החניון וכל התלייה תעכב פתרון חיוני זה.
- ה. סקר המשתמשים העלה כי יש צורך בכ-400 מקומות חניה עבור נוסעי הרכבת. כאמור תחנה כזו באם תקום במתחם אינה חלק מתפעול קווי ההיסע והיא תתפקד גם באופן עצמאי. אפשרות כזו גורעת למעשה מקומות חניה ממשתמשים המגיעים לחניון מהסביבה הקרובה או הרחוקה שאין להם חלופה אחרת של תחבורה ציבורית לתל אביב.
- ו. נציג משרד התחבורה הסביר בעת השימוע כי הקמת התחנה נמצאת בבדיקה כלכלית על ידי המשרד וכרגע לא ברור עדיין אם התחנה תהיה כדאית. כמו כן עלות הקמת התחנה עלולה לסכל בשלב זה את הקמת החניון.

3. חיבור החניון לראשון לציון ולפיתוח המתוכנן באזור צריפין

הערת הועדה המחוזית מרכז והשגת אדם טבע ודין עוסקות בבקשה לחיבור החניון לראש"צ ולצריפין באמצעות מטרקה קיימת העוקפת את כפר חב"ד מצפון מערב.



הסיבות לדרישה זו הן: ראש"צ היא העיר הרביעית בגודלה בארץ והיא תמשיך לגדול ע"י פיתוח עתודות הקרקע הרבות סביבה. גם הפיתוח במחנות צה"ל באזור צריפין מחזק צורך זה. ראש"צ היא העיר הקרובה ביותר לחניון, אך אין לה חיבור ישיר אליו. הועדה המחוזית טענה כי קיימת מטרקה המאפשרת חיבור קצר, אשר יקטין את הלחץ בכניסה לגוש דן מדרום וממערב ובכניסה לירושלים.

ניתוח והמלצות:

מוצע לדחות את הערת הועדה המחוזית והשגת אדם טבע ודין מהסיבות הבאות:

- א. קיימת בעיה בחיבור פיזי בין המטרקה למתחם החניון ומחלפון הכניסה הדרומי מזרחי אינו יכול לקלוט זרוע נוספת.
- ב. בדומה לנימוקי דחיית הבקשה להתליית פיתוח החניון בהקמת תחנת רכבת, גם כאן איננו רואה לנכון לעכב את אישור התוכנית בפיתוח רכיב נוסף שיביא לשדרוג הנגישויות למתחם. אין כלל ודאות שדרך זו אכן אפשרית לפיתוח ולחיבור למתחם.
- ג. עבור מרבית הנוסעים מראש"צ, המגיעים לצומת בית דגן, הדרך הקצרה ביותר ל"חנה וסע שפירם", היא נסיעה דרך כבישים 412 ו-1 שאורכה כ-2.5 ק"מ.
- ד. תמ"א 47 היא תכנית להסדרת תשתיות התומכות מתחמי דיור בשטח מחנות צה"ל ועוסקת בין היתר בשדרוג כביש 412 וכביש 44 לרבות תוספת נתיב לתחבורה ציבורית לאורכם, בשדרוג מחלף שפירם ובהקמת מסוף תחבורה בסמוך לבית דגן שאליו תהיה גישה בקווי תחבורה ציבורית. כל אלו ישלימו ויתנו את המענה בתחבורה ציבורית לתושבים שיגיעו מאזור ראש"צ וצריפין לכיוון ת"א.
- ה. הדרך הרעיונית המוצעת ע"י המשיגות טובה וקצרה יותר להגעה מאזור צריפין ועד "חנה וסע שפירם" ויכולה לשרת את אלו שיתגוררו שם בעתיד. לפיכך מוצע לבחון חיבור כאמור בתמ"א 47.

4. יצירת מפגע נופי כתוצאה מתוספת קומה עילית

אחת הסוגיות שעלתה בהליך התכנון ושוב עולה בהערות הועדה המחוזית, בהשגות הועדה המקומית עמק לוד ואדם טבע ודין - הוא החשש מפגיעה נופית של תוספת קומת החנייה העילית (קומה 2) ו/או מתוספת קומה שלישית, שתיבנה ככל הנראה בעתיד.

אדם טבע ודין טענו שיש עדיפות להקמת קומה חניה נוספת בתת הקרקע. לטענתם צפוי כי הביקוש לחניה יעלה בשנים הקרובות ולכן יש לבנות לפחות חלק מהחניון בתת הקרקע על מנת לא לבנות קומה שלישית בעתיד ובכך להפוך למפגע נופי.

הועדה המחוזית דרשה כי יונמך גובה הקומה הראשונה כדי לצמצם את המפגע הנופי של קומת החנייה השנייה והשלישית באם תהיה בעתיד.

והועדה המקומית עמק לוד טענה כי לא נערכה בחינה מספקת במסמך הסביבתי לקומת החנייה השנייה והשלישית.

ניתוח והמלצות:

החלופות שנבחנו להרחבת חניון "חנה וסע שפירים" והמוצגות בסעיף 2.3 למסמך הסביבתי הן: **א.** תוספת קומת חניה תת-קרקעית. **ב.** הקמה מבנה חניה מרכזי של 4 קומות רק על חלק משטח החניון. **ג.** תוספת קומת חניה עילית אחת על כל שטח החניון הקיים. בכל החלופות ניתן יהיה לשמור אופציה להקמת קומה עילית נוספת בעתיד (קומה שלישית).

לדחות את ההשגה ביחס לבנייה בתת הקרקע. חלופה זו נבחנה בתחילת הליך התכנון על בסיס תכנית מח/150 המאושרת והוצגה לצוות הות"ל, וכן במסמך הסביבתי ונמצא כי היא טובה יותר בהיבט הנופי-חזותי ונחותה מחלופת הבניה העילית בהיבטים: ההנדסיים, תפעוליים, כלכליים ומשך הביצוע. להלן סקירת החסרונות בהיבטים הנ"ל:

היבט ההנדסי: בחפירה של 300 אלף קוב – סיכון בטיחותי למשתמשי החניון ובכביש 1 בשל תנועה ערה של כלים כבדים, צורך בפתרון סילוק; קירות דיפון - סיכון בטיחותי למשתמשי החניון בשל תנועת מערבלי הבטון. מחייב תקרת בטון כבדה לעמידה מול לחצי מי תהום וביצוע איטום היקפי.

מחייב פירוק והריסה מלאים, לרבות תשתיות. חלופה עילית תחייב פירוק נקודתי בלבד במיקום העמודים. **היבט תפעולי:** עם קירות דיפון יתאפשרו 2680 מקומות חניה, וללא קירות דיפון 3560, כלומר כ-340 מקומות חניה פחות מאשר בקומה העילית. הפירוק המלא והחפירה יחייבו עבודה בתאי שטח קטנים או השבתה גדולה יותר בזמן הביצוע. קומה ת"ק תחייב מערכות אוורור, תאורה, ניקוז ושפכים בסניקה וכן מערכת כיבוי אש מורכבת יותר - שמשמעותם עלויות תפעול ואנרגיה. בטחון-קיימת אפשרות כי בעתיד יידרש בידוק בכניסה לחניון, מה שיצור עומסים כבדים בכניסה ויפגע ברמת השירות. כמו כן יש חשש כי תהיה פגיעה בתחושת הנוחות והביטחון של המשתמשים.

היבטי עלות: תוספת עלות של כ-55 מלש"ח המהווה תוספת עלות של כ-50%.

זמן ביצוע: 3 שנים.

לדחות את ההשגות ביחס לגובה קומת החניה העילית ובעיית הפגיעה הנופית- חזותית מהסיבות הבאות:

- א. גובה קומת החניה העילית מאפשר מעבר וחניית אוטובוסים במפלס הקרקע.
- ב. ניתוח נופי- חזותי של חלופת הבניה העילית נערך במסמך הסביבתי מנקודות מבט של הישובים הסמוכים לחניון ומנקודת המבט של הנוסעים בכביש 1 וברכבת.

מנקודות מבט רחוקות לכיוון הפרויקט אין שוני במצב הקיים לעומת המתוכנן. מצד כפר חב"ד הנצפות לחניון היא חלקית בלבד, כיון שהחניון ממוסך בחלקו ע"י רמפות דרומיות והתוואי הדרומי המוגבה של כביש 1, שלאורכו הוקם מחסום אקוסטי בגובה של 3.5 מ'. מנקודת מבט נוסעי הכביש והרכבת: הנוסעים מכיוון תל אביב לירושלים יראו את גג הקומה העליונה שתכלול עצים בקו מבט ישיר. קו המבט של הנוסעים ברכבת ובחלק הצפוני של כביש 1 יהיה נמוך מהקומה העליונה של החניון, אך היות וגובה החניון לא יחרוג מגובה המבנים הקיימים במתחם ומגובה הרמפות הסובבות את החניון, המראה של המבנה הכולל קומת חניה שניה ישתלב בסביבה.

לדחות את ההשגה של ועדה מקומית עמק לוד ביחס לאי ניתוח מספק של חלופת הבניה בקומה העילית (מס' 2) ובקומה 3. הניתוח הנופי-חזותי נערך במסמך הסביבתי והוא קובע כי תיווצר הפרעה נופית- חזותית כתוצאה מתוספת קומה שלישית לחניה בשלב הפיתוח הסופי. בשלב הפיתוח הסופי המבנה יהיה גבוה מהסוללות והרמפות הקיימות ולכן תהיה נצפות לגביו מעבר לתחומי כביש מס' 1. במכלול השיקולים נשארה עדיין ההמלצה לתוספת קומת חניה עילית.

5. הכללת כל הרכיבים הנגזרים מתוספת הזכויות לקומה שלישית

אחת הסוגיות שעלתה בהליך התכנון ושוב עולה בהערות הועדה המחוזית מרכז היא בקשה להכללת כל הרמפות והנתיבים בתחום התכנית על מנת לאפשר את הקמת הקומה השלישית של החניון בעתיד. לטענת הועדה המחוזית, נדרשת קומת חניה נוספת עפ"י הביקושים החזויים ואם כך הדבר יש להרחיב הקו הכחול על מנת לכלול בו רמפות נוספות או תוספת נתיבים על כביש 1. לטענת הועדה המקומית עמק לוד יש לקבוע בהוראות התכנית כי תידרש תוכנית לרבות עידכון חוות דעת סביבתית למועד ההקמה.

ניתוח והמלצות:

מוצע לדחות ההערה של הועדה המחוזית מרכז מהסיבות הבאות:

תת"ל 66 כוללת זכויות לקומה נוספת אשר יתכן וידרשו מעבר לשנת 2025. קשה להעריך את אומדן הביקוש עקב פיתוח של שירותי חנה וסע נוספים במרחב, תחילת פעילות קו הרכבת לירושלים ועוד. בנוסף, גם מערכת הכבישים באזור תשתנה, מחלף שפירים יורחב כך שיכלול את מלוא התנועות ויוקם מחלף כפר חב"ד המהווה כניסה קצרה יותר לנתב"ג. כיום נראה כי מערכת הרמפות הקיימת לא תוכל לשאת את התנועות הנוספות הנגזרות מהרחבה נוספת של החניון, יחד עם זאת קשה להעריך זאת לנוכח כל השינויים הצפויים במערך התנועה. במידה ויעלה הצורך בהרחבת נתיבים ותוספת רמפות יקודם הליך תכנון נוסף. היות ותוספת הרמפות מחייבת הרחבה של כביש 1 והפקעות. הזכויות לקומה השלישית הוכללו בתת"ל 66 – למקרה שיתברר כי בכל זאת ניתן להקים את הקומה ללא הרמפות. תוספת הזכויות תוכל להתממש בתצורה הקיימת רק אם מערכת הכבישים תוכל לשאת זאת.

מוצע לדחות את ההשגה של ועדה מקומית עמק לוד לעניין הצורך בהשלמת חוות הדעת הסביבתית ועדכון התכנית. תת"ל 66 מאפשרת תוספת זכויות לקומה השלישית, בין מסמכיה קיימות תוכניות וחתכים לקומה זו וחוות הדעת הסביבתית ניתחה גם את משמעות תוספת קומה שלישית. סעיף 6.1 של ההוראות קובע את כל הנושאים הנדרשים לעת התכנון המפורט – כולל בחינת נצפות ופתרונות נופיים בהתאם וכן מסמכים סביבתיים. כל אלו חלים גם על הקומה השלישית.

6. היכן ראוי ונכון לקדם את הליך האישור והרישוי של הפרויקט?

הועדה המקומית עמק לוד טענה כי אין הצדקה ואין סמכות לות"ל לדון בתוכנית וכי זו היתה צריכה להידון בועדה המקומית ואף לאשר היתרים לפרויקט. כנגזרת מכך היו מגיעים לה כל האגרות וההיטלים המוסדרים בחוק.

ניתוח והמלצות:

מוצע לדחות ההשגות של הועדה המקומית עמק לוד העוסקות בכל הנושאים הללו. ראו פירוט בטבלאות בעמ' 12-13.

7. תביעות לפי סעיף 197, יכולת הפיצוי של הועדה המקומית ובקשה לשיפוי

השגת **הועדה המקומית עמק לוד** התייחסה לנושא פוטנציאל הגשת תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה כתוצאה מאישור התוכנית והחשש שהיא צופה ביכולתה לעמוד בתשלומי הפיצויים. טיעון זה נתמך גם ע"י הטענה כי מאחר והיא אינה מוציאה את ההיתר לפרויקט ולא תוכל לגבות אגרות היטלים ממנו הרי אין זה מן הראוי כי יושתו עליה תביעות לפיצויים.

המלצה:

לדחות את ההשגה הנוגעות לעניין יכולת הועדה המקומית לתשלום בעבור תביעות צפויות מכח סעיף 197 לחוק. ב"תכנית דרך" חלים עקרונות שיפוי של המדינה לועדות המקומיות בשיעור של 70% כפי שנקבע בחוק. הנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובעות כי במקרים בהם ועדה מקומית חושבת שהיא לא תוכל לשאת בהוצאה בגובה של יתרת 30% מתשלומי הפיצויים, עליה לפנות לועדה בין משרדית (משרד האוצר ומשרד הפנים) שתבחן את הבקשה ואת אפשרויות הועדה המקומית לעמוד בתביעות אלו.

פרק ב': פירוט הערות והשגות הציבור והמלצות החוקרת

השגה מס' 1 – ועדה מקומית עמק לוד		
רקע: שטח החניון מצוי בתחום הועדה המקומית עמק לוד והיא זו אשר הוציאה את ההיתר הראשון לפרוייקט.		
מס'	עיקרי הטענות:	המלצות החוקרת:
1.1.1	סמכויות הגוף הדן: אין הצדקה כי התוכנית תדון ע"י הות"ל: תכלית הקמת הות"ל הינה קיצור הליכי אישור לתוכניות של תשתיות לאומיות. מאחר והמקרקעין כבר יועדו לחניון חנה וסע וקיימות זכויות בניה, מטרת התוכנית הינה מתן גמישות בתכנון ואין הצדקה לבזבז משאבי מוסד תכנון ארצי. בנוסף, המחוקק פועל לאורך השנים להגדיל את סמכויות מוסדות התכנון המקומיים, כפי שבא לידי ביטוי בתיקונים 101, 43.	לדחות את ההשגות. במסגרת תיקון 101 לחוק בפרק א': פרשנות הוגדרה מחדש "תשתית לאומית" ושם נוסף שימוש והוא "חניון לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית". הפרוייקט הוא בעל חשיבות לאומית. הוא תורם להפחתת הגודש בכניסה למע"ר בתל אביב.
1.2	לות"ל אין סמכות לדון בתוכנית: הסמכות לדון בתוכניות שיעוד הקרקע והזכויות בהם כבר נקבעו היא לועדה המקומית, ולות"ל אין סמכויות להחליף את הועדה המקומית מאחר וסמכות זו לא הועברה אליה בחוק, כנדרש.	התכנית היא בסמכותה של הות"ל לפי החוק וגם ראוי שתקודם במסגרת זו כדי לתת לה את העדיפות ולקדם את התכנית מהר משום חשיבותה. לפיכך יש סמכות והצדקה מלאה לקדם את התכנית בות"ל.
1.3	לועדה המקומית הסמכות לדון בשינויים: ס' 62א(3) (א4) (6) בחוק התכנון והבניה מסמך את הועדות המקומיות לאשר תוכניות שיעוד הקרקע וזכויות הבניה כבר נקבעו ע"י הועדה המחוזית.	לדחות את ההשגה. אכן לועדה המקומית סמכות כזו אך במקרה לפנינו הועדה המחוזית היא זו שהיתה צריכה לאשר התכנית עקב החריגות המהותיות ממח/150. גם בדיון שהתקיים בין היזם לועדה המקומית הטילה האחרונה ספק בסמכותה לדון בתוכנית.
2.1	הרישוי צריך להתבצע על ידי הועדה המקומית בלבד. במצב הנוכחי הליכי הרישוי מתוקף מח/150 מבוצעים על ידי הועדה המקומית.	לדחות את ההשגות. הועדה לתשתיות לאומיות או רשות הרישוי שלה מוסמכות עפ"י סעיף 6 ב' (ב) לחוק להוציא היתרי בניה בתחום תת"ל.
2.2	המחוקק מאפשר לועדה מקומית להוציא היתרים העברת התוכנית לסמכות הות"ל בהכרח מעבירה את הסמכות לביצוע הרישוי, גביית אגרות והיטלים ומתן היתרים לידי רשות הרישוי של הות"ל. עם זאת עפ"י סעיף 6ב(ג) לחוק מגיש תוכנית לתשתית לאומית רשאי להגיש בקשה להיתר על פי התוכנית לתשתית מקומית לועדה המקומית.	תיקון 101 לחוק - סעיף 6 ב' (ג) הוסיף וקבע אמנם כי ליזם שמורה האפשרות לבחור האם להגיש היתר לרשות הרישוי של הות"ל או לועדה המקומית. במקרה זה היזם ככל הנראה מעונין להגיע לות"ל לשם הוצאת ההיתר.
2.3	רישוי ע"י הועדה המקומית יוצר רציפות תכנונית באופן זה נמנעות תקלות תכנוניות, החלטות מתנגשות וסותרות ע"י מוסדות תכנון שונים.	היות והות"ל היא זו שאישרה את התוכנית, דוקא הטיעון של שמירה על הרציפות היא לטובת הוצאת היתר הבניה בות"ל.
2.4	הרישוי בועדה המקומית יהווה מנגנון בקרה ופיקוח על תשלום האגרות וההיטלים אשר לא ברור בתוכנית מתי ישולמו וכיצד.	לדחות את ההשגות. האגרות וההיטלים מוסדרים על פי דין. העובדה שההליכים מתנהלים בות"ל לא תגרע מסמכותה החוקית של הועדה המקומית לגבות את ההיטלים הקיימים לפי החוק.
3.	יש לקבוע הוראות תשלום אגרות, היטלים והיטל השבחה התוכנית אינה מסדירה תשלומי היטלים. לפי נסיבות העניין יש הצדקה להטלת מיסים אלו. התוכנית פוטר עבודות חפירה, גידור וכד' מתכנון מפורט ולא ברור אם הן תהיינה חייבות באגרות והיטלים. איסוף אגרות והיטלים הם קרדינאליים לפעילות ועדה מקומית ורשות מקומית ועל כן יש להבטיח שישולמו בגין תוכנית זו.	בות"ל מועברות אגרות הבנייה לאוצר המדינה ולא לרשות רישוי הות"ל.

4.1	לא נערכה בחינה מספקת לאופציה לקומה נוספת. התוכניות הקודמות התירו חניה על קרקעית כמעט ללא בניה וכעת נדרש אישור לשלוש קומות חניה תוך הגדלה משמעותית של זכויות הבניה העל קרקעיות והגדלת התכנית. בתוכנית יש אפשרות להוספת קומה שלישית בעתיד ללא הכנת תוכנית סטטוטורית נוספת ולכן לא ניתן יהיה לדרוש תסקיר השפעה על הסביבה. לא נערכה בחינה מספקת לקומה השניה והשלישית היות ולא נערך תסקיר השפעה על הסביבה. אין די בחו"ד הסביבתית שהוגשה. למבנה המוצע תהיה השפעה ניכרת על הנוף הסובב (הכולל ישובים כפריים בבניה נמוכה).	לדחות את ההשגה. ראו נימוקים בפרק א.5 סעיף 4.
4.2	העדר תסקיר השפעה על הסביבה פוגם בתוכנית ובבחינה הסביבתית הנדרשת: אי אפשר להסתמך על הפטור שניתן למח/150 מאחר ואופי הבניה המוצעת שונה מזה המאושר. התסקיר חיוני מאחר והוא עשוי להציג פתרונות להשפעות הסביבתיות הצפויות בזמן הבניה (רעש, זיהום, העתק אלמנטים נוזיים, עלויות הקמה וביצוע, ביצוע דרכי גישה) למעט זיהום אויר זמן ההפעלה.	לדחות את ההשגה ביחס לפטור מהכנת תסקיר. הפטור מהכנת תסקיר השפעה לתכנית נבחן בות"ל בתחילת ההליך ואינו מסתמך על הפטור שניתן למח/150. סמכות כזו נתונה לות"ל לפי סעיף 76 ג' (5) לחוק והחלטה נתקבלה על סמך חוות הדעת של היועצת הסביבתית לועדה. חוות הדעת הנופית- סביבתית הוכנה בהתאם לרשימת נושאים שהעבירו יועצי הות"ל והיא דנה באופן מפורט ומקיף בכל ההשלכות הסביבתיות שנוגעות לפרויקט, כולל בחינה מעמיקה של הנושאים התחבורתיים ומערך התפעול הכולל.
4.3	התוכנית אינה פטורה מתסקיר השפעה על הסביבה הועדה פטרה מתסקיר השפעה על הסביבה, וגם תוכנית מח/150 היתה פטורה מתסקיר זה (הוגשה חו"ד סביבתית) זאת במסגרת סמכויותיה. תקנות התסקיר אינן פוטרות אוטומטית מהכנת התסקיר לתוכנית מאחר וזוהי תוכנית לתשתיות לאומיות וניתן להוציא מכוחה היתרי בניה.	לדחות את ההשגה. התוכנית אכן מאפשרת קומה שלישית נוספת ללא צורך במסמך סביבתי נוסף. יחד עם זאת כל ההשלכות הצפויות מתוספת קומה זו (למעט רמפות והרחבת כביש 1 באם ידרשו) נבחנו במסמך הסביבתי וסעיף 6.1 להוראות מתייחס אליהם.
4.4	יש לתקן בהוראות התוכנית- שעל אף שזכויות הבניה לקומה השלישית מאושרות הרי שתידרש תוכנית לרבות עידכון חוות דעת סביבתית למועד ההקמה.	לדחות את ההשגה. ראו נימוקים בפרק א.5 סעיף 5.
5	יש לתת שיפוי מלא לועדה המקומית או לכל הפחות לאזן בין ההוצאות בגין הפיצויים ובין ההכנסות דרך אגרות היטלים והיטל השבחה. החלטת הועדה קבעה כי יינתן שיפוי של 30-70% אך סעיף 119 ד(א) קובע כי (...) מגיש התוכנית ישפה את הועדה המקומית ב-70% מסכום הפיצויים. מאחר והחניון עצמו, אחריות ההקמה והתחזוקה שלו והדרך אותה הוא משרת אינם של הרשות המקומית אין הצדקה כי הרשות תאלץ לשאת בתשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק. מאחר והרשות אינה גובה אגרות והיטלים לרבות היטל השבחה מכוח התוכנית הרי שאין הצדקה כי הרשות תפצה מתקציבה.	לדחות את ההשגה. ראו נימוקים בפרק א.5 סעיף 7.

השגה מס' 2 - חברת קוים		
מס'	עיקרי הטענות:	המלצות החוקרת:
1.	חברת קוים מפעילה קווי תחבורה ציבורית במרחב גוש דן וזקוקה לחניית לילה 2000-150 אוטובוסים ולחניית יום 15-10 אוטובוסים + משרד. מבוקש שינוי התוכנית והכללת אפשרויות אלו. כיום אוטובוסים חונים בחניונים במרכזי הערים באזור המרכז. יש לכך השפעות שליליות והפרעה לסביבה. א. חניון "חנה וסע" שפירים אינו פעיל בשעות הלילה. ב. יש לתכנן החניון כך שיתאים לחניית אוטובוסים בלילות ולחייב המפעיל לאפשר חניה זאת.	לדחות את ההשגה. מבחינה תכנונית חניון חנה וסע יכול לקלוט חניית אוטובוסים בשטחו במפלס הקרקע במהלך הלילה. יש קושי להקצות שטחי חניה במהלך היום עת נדרש החניון ברובו לחניית כלי רכב פרטיים. בכל מקרה כל הנושא התפעולי של החנייה אינו מתפקידה של תוכנית זו ויכול שישתנה במהלך חיי החניון. הוסכם ע"י היוזם כי הנושא יבחן על ידו במהלך הזמן.
השגה מס' 3 - רכבת ישראל		
1.	ישנה חזירה לתחום מסילת רכבת קיימת ולתחום המסילה המאושרת בתת"ל 33 (מסילה רביעית באילון) ולפיכך נדרש תיאום מול רכבת ישראל. א. בתוך מקרקעי הרכבת יש שטח שהיה של ניקוז ולא מקובל ששטח זה נמצא בתוך תחום מקרקעי הרכבת והמסילה. ב. שטח החילחול מיותר מאחר ויש מערך מעבירי מים החוצה את רצועת הרכבת והכביש. ג. ככל שנדרש שטח חילחול יש לתאמו מול רכבת ישראל.	לקבל את ההשגה. שטח החילחול והשהיית מי הנגר אמנם חיוני מבחינה ניקוזית, אך על דעת הרכבת וחברת חוצה ישראל סוכם במהלך השימוע כי שטח זה יצומצם כך שהקו החכול של תת"ל 66 לא יחדור לתחום רצועת מסילת הרכבת המאושרת. במידת הצורך יתואם עם רכבת ישראל טרם הליך הרישוי כי חלק מהשהיית מי הנגר יהיה בתחום רצועת המסילה או לחילופין יבוצעו אמצעי השהיה משלימים אחרים בתחום התכנית.
השגה מס' 4 - רשות שדות התעופה		
1.	עדכון סעיף 1.9- הגדרות: "הגבלות הבניה" - הוראות והגבלות בניה, לרבות הגבלות בניה בגין גובה מישור המעבר, המגנליה, מכשול דקיק, המישור האופקי ובגין מייזעור סכנת צפורים לתעופה- הכל כפי שנקבע בהוראות תמא/2/4.	לקבל את ההשגה. על דעת חברת חוצה ישראל תתוקן הכותרת של ההגדרה בסעיף 1.9 ל"הגבלות הבניה" (במקום "הגבלות הבניה לגובה") וימחק "המישור הקוני" מגוף ההגדרה.
2.	עדכון סעיף 6.1 (ד') - תיאומים ואישורים: "יוצג תיאום עם רשות התעופה האזרחית ועם רשות שדות התעופה לענין הגבלות הבניה".	לקבל את ההשגה. על דעת חברת חוצה ישראל יתוקן סעיף 6.1 (ד) כך שבמקום "הגבלות בניה לגובה" יכתב "הגבלות הבניה".
3.	עדכון סעיף 6.7 (א)- גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה: " מבנה החניון יעמוד בהגבלות הבניה".	לקבל את ההשגה. על דעת חברת חוצה ישראל יתוקן סעיף 6.7 (א) כך שבמקום "מגבלות הבניה לגובה" יכתב "הגבלות הבניה".
4.	יש לשנות את הניסוח ביחס לשטח האיגום בכל תשריטי ונספחי התכנית כך: "שטח להשהיית מי הנגר. גודל השטח 739..."	לקבל את ההשגה חלקית. יתוקן ניסוח בכל תשריטי ונספחי התכנית ל"שטח השהיית מי נגר", ללא ציון גודל השטח.

הערה מס' 5 - הועדה המחוזית מחוז מרכז		
רקע: ההחלטה התקבלה בישיבת הועדה המחוזית מחוז מרכז מס' 2015013 בתאריך 3.8.15		
מס'	עיקרי הטענות:	המלצות החוקרת:
1.	הבטחת מימוש תחנת הרכבת יש להגדיר את הקמת תחנת הרכבת כתנאי למימוש התוכנית. יש לוודא שהגישה לתחנה וממנה אינם כרוכים בתשלום. התאמת החניון המוצע לצרכי נוסעי הרכבת.	לדחות את ההשגה. ראו נימוקים בפרק א.5 סעיף 2.
2.	שינויים לקו הכחול כתוצאה מצורך ברמפות התוכנית כוללת אופציה להוספת קומת חניה נוספת ("קומה שלישית"). עפ"י הביקושים הצפויים נדרשת קומת חניה נוספת ("קומה שלישית"). יש לבחון אם הקו הכחול ניתן מענה לצורך בתוספת רמפות ונתיבים על כביש מס' 1 ובמידת הצורך להרחיבו.	לדחות את ההשגה. ראו נימוקים בפרק א.5 סעיף 5.
3	חיבור מוצע מצריפין לחניון חנה וסע מוצע לבחון אפשרות חיבור החניון למתחם צריפין על ידי שימוש במטרוקה קיימת. הפתרון נבחן ע"י ועדת ההיגוי של משרד הפנים ומשרד התחבורה לפינוי בסיסי ומחנות צה"ל.	לדחות את ההשגה. ראו נימוקים בפרק א.5 סעיף 3.
4	הנמכת גובה קומה ראשונה הנמכת הגובה תצמצם את מופע החניון ותימנע חסימת מבטים לשטחים פתוחים.	לדחות את ההשגה. ראו נימוקים בפרק א.5 סעיף 4.
5.	תיקונים נדרשים להוראות התוכנית: א. עידכון טבלת זכויות והוראות הבניה סעיף 5 כך שתגדיר בנפרד את הזכויות עבור השימושים המצויינים בסעיף 4.2.1 למבנים סגורים בתאי שטח 3,4. ככל שהזכויות הינן למבנים סגורים יש להבהיר זאת. ב. הטמעה של הוראות סעיף 4.1 בפרק ד' של המסמך הסביבתי בעניין מניעת מפגעים בשלב ההקמה. ג. עיגון של סעיף 4.2 בפרק ד' של המסמך הסביבתי בנוגע למספר עצים מינימאלי. ד. השלמה בהתאם לסעיפים 4.3-4.6 בפרק ד' של המסמך הסביבתי.	א. לדחות את ההשגה. על מנת לאפשר גמישות לא פורטו השטחים בהתאם לסיווג בין המבנים. יחד עם זאת מקריאת הטבלה יש אי בהירות ומוצע להבהיר בה אילו מבנים נכללים בשטחי הבניה ומה אבחנת השימוש בין תאי השטח השונים. ב. לדחות את ההשגה. סעיף 6.1 א' (4) להוראות קובע כי יוכן נספח ביצוע למניעת מטרדים לעת עבודות ההקמה והוא אחד מהתנאים לאישור היתר לחניון. הוראות סעיף זה יוטמעו בנספח הביצוע. ג. לדחות את ההשגה. סעיף 6.4 (2) קובע הנחיות מפורטות לתכנית הצמחייה, אך אין לעגן במסמך סטטוטורי קביעה כזו. ד. לדחות את ההשגה. סעיף 4.3 למסמך הסביבתי חוזר על התקנות למניעת מפגעי רעש ואין בו צורך. סעיף 4.4 זיהום אויר הוטמע בסעיף 6.6 (4) להוראות. סעיף 4.5 ניקוז הוטמע בסעיף 6.5 להוראות. סעיף 4.6 בניה ירוקה הוטמע בסעיף 6.3 להוראות.

הערה מס' 6 - הועדה המחוזית מחוז ת"א		
רקע: ההחלטה התקבלה בישיבת הועדה המחוזית מחוז ת"א מס' 825 בתאריך 3.8.15		
מס'	עיקרי הטענות:	המלצות החוקרת:
1.	א. להוסיף למטרות התכנית כי מתחם שפירים ישמש כמתח"ם.	לדחות את ההערה. ראו המלצות בסעיף א.5 (7) לעיל.
	ב. לעגן בהוראות התכנית את פעילות קווי 100.	לדחות את ההערה. ראו המלצות בסעיף א.5 (7) לעיל.
	ג. לבחון אפשרות לתוספת סעיף הקובע כי הסמכות הבלעדית לנושא הסדרי התנועה במתחם היא של משרד התחבורה.	לדחות את ההערה. ראו המלצות בסעיף א.5 (7) לעיל.
2.	איסור על שימוש סחיר במתחם- להוסיף להוראות התכנית סעיף שיאסור על שימוש סחיר, ישיר או עקיף, בשטחי המשרדים לשימושים שאינם עונים למטרות התכנית.	לדחות את ההערה: תת"ל 66 מגדירה את השימושים האפשריים במתחם וכוללת רק שימושים שהם בזיקה ישירה לחניון. בכל מקרה, התת"ל אינה יכולה להתיר שימושים מסחריים. כל חריגה משימושים מותרים אלו מהווה עילה לתביעה מצד הרשות הממונה על האכיפה.
3.	נגר עילי- המלצה כי תיערך בחינה נוספת לניהול וריסון מי הנגר בתחומי המתחם וכי יידרש אישור רשות הניקוז לנספח הניקוז.	א. הוסבר ע"י היוזם כי תוספת הקומה העילית אינה מוסיפה מי נגר ביחס לתוכנית הקודמת ולמצב שבו קיימת חניה במפלס הקרקע בלבד, היות והקומה הנוספת היא בקונטור מדויק מעל מפלס הקרקע ולא נוספו שטחי אספלט. ב. לטענה כי גומות העצים שהיו במפלס הקרקע תרמו לקליטת הנגר, הושב כי שטחי הגומות הינם שוליים וכי מתחת למפלס הקרקע יש אדמת חרסית שאינה מחלחלת. ג. הוצג במהלך השימוע ע"י מנהל הפרויקט אישור של רשות ניקוז ירקון ושל אגף שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות מסוף 2014, לתוספת קומת חניה עילית ולנספח הניקוז אשר במסגרתו קיים שטח להשהיית הנגר בקצה הצפון מערבי של התוכנית. ד. לפי הוראות סעיף 6.1 דרוש אישור של רשות הניקוז לתכנית הניקוז וניהול הנגר גם במסגרת הליך ההרשאה. יש לציין כי היות והתקבלה השגת רכבת ישראל לצמצום מסוים בשטח השהיית מי הנגר אישור זה- הכרחי.
4.	פיתוח נופי וחזות- כלפי משתמשי כביש מס' 1 בבואם מנתב"ג למחוז ת"א - מבקשים כי תעובה רצועת חיץ נופית היקפית לטיפול נופי ונטיעת עצים אינטנסיבית. רצועה זו תוכל לסייע גם בניהול מי הנגר במתחם. יש להטמיע רצועה כזו בהוראות ובתשריט התכנית.	לדחות את ההערה: הרצועה הקיימת בצד צפון בין המתחם לרצועת המסילה היא צרה ולא ניתן להרחיבה. במסגרת תת"ל 66 הוגש נספח נופי לקומת הקרקע לפיו ברצועה זו וכן בשטח גדול יחסית בקצה הדרום מזרחי של התוכנית מתוכננים עצים רחבי נוף. לפי הוראות סעיף 6.1 ו-6.4 תכנית צמחיה מפורטת תוגש במסגרת מסמכי ההרשאה ושם יבחן נושא הפיתוח הנופי והחזות שוב ע"י יועצי הנוף של הות"ל.
5.	תכנית הפיתוח- יש להתנות את ביצוע קומת החניון העילית שמתוכננת בשלב העתידי במימוש תכנית הפיתוח במלואה, לרבות נטיעת עצים כפי שמופיעים בנספח הפיתוח.	לדחות את ההערה: לפי סעיף 6.1 להוראות נדרש אישור ועדת המשנה לתוספת קומת חניה ובמסגרת זו נדרש להגיש תכנון אדריכלי ונופי של החניון. תכניות הפיתוח הנופי הן חלק ממסמכי ההרשאה, וקיים פיקוח נופי-סביבתי של הות"ל על הביצוע.

השגה מס' 7 - אדם טבע ודין		
מס'	עיקרי הטענות:	המלצות החוקרת:
1.	נדרש חיבור החניון למערך המסילתי - יש להתנות את היתרי הבניה לחניון במתן היתרי בניה לתחנת הרכבת, ואת הגדלת החניון בפתיחה של תחנת הרכבת. א. בישראל היום יותר מ 45 מיליון נסיעות רכבת בשנה. תחנת הרכבת הייתה כלולה בתוכנית המקורית מח/150 ובוטלה בהמשך. ב. חניון שפירים מיקום מרכזי וקרבה מיידית למסילה – חיבור ביניהם ייצור שיפור גדול יותר במערך התחב"צ. ג. אפשרות לחניה והתחברות למערך המסילות הארצי יתרום לאינטרס הלאומי של צמצום הנסועה. ד. חיבור למערך המסילתי יקל בעת עבודות הקמת הרכבת הקלה ובשעות העומס. ה. חיבור למסילה יסייע בהעברת נוסעים לירושלים לתחב"צ (מעבר למשתמשי האוטובוסים הקיימים). ו. יש לעשות מאמץ ולקשר את כל חניוני ה"חנה וסע" למערך המסילתי של רכבת ישראל באופן אינטגרלי.	לדחות את ההשגה. ראו נימוקים בפרק א.5 סעיף 2.
2.	נדרש חיבור החניון לראשון לציון ע"י הוספת נת"צ (נתיב אחד לכל כיוון) ישירות מהעיר לחניון. א. ראש"צ הינה העיר הרביעית בגודלה בארץ ותמשיך לגדול ע"י ניצול עתודות הקרקע הרבות שבה. ב. ראש"צ היא הקרובה ביותר לחניון אך אין חיבור ישר ממנה אליו. ג. חיבור זה יקטין את הלחץ בכניסה לגוש דן מדרום וממערב וכן בכניסה לירושלים.	לדחות את ההשגה. ראו נימוקים בפרק א.5 סעיף 3.
3	נדרש להתחיל את תכנון החניון בתת הקרקע א. צפוי כי הביקוש לחניה יעלה בשנים הקרובות. ב. חניון על קרקעי יכול להפוך למפגע נופי משמעותי בעיני מאות אלפי הנוסעים בכבישים. ג. יש לבנות לפחות חלק מהחניון בתת הקרקע.	לדחות את ההשגה. ראו נימוקים בפרק א.5 סעיף 4.

פרק ג': תיקונים נדרשים במסמכי התכנית

הוראות התכנית:	
1.	לשנות ניסוח סעיף 1.9- הגדרות כך: "הגבלות הבניה - הוראות והגבלות בניה, לרבות הגבלות בניה בגין גובה מישור המעבר, המגנליה, מכשול דקיק, המישור האופקי ובגין מיזעור סכנת צפורים לתעופה- הכל כפי שנקבע בהוראות תמא/2/4".
2.	לשנות ניסוח סעיף 6.1 (ד) - תיאומים ואישורים כך: "יוצג תיאום עם רשות התעופה האזרחית ועם רשות שדות התעופה לענין הגבלות הבניה".
3.	לשנות ניסוח סעיף 6.7 (א)- גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה כך: " מבנה החניון יעמוד בהגבלות הבניה".
4.	שינוי שטח התוכנית ושינוי שטח "יעוד על פי תכנית מאושרת אחרת" כתוצאה משינוי הקו הכחול.
5.	להוסיף סעיף לגבי שטח ב"יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת: כי במידת הצורך יתואם עם רכבת ישראל טרם הליך הרישוי שחלק מהשהיית מי הנגר יהיה בתחום רצועת המסילה.
6.	להבהיר בסעיף 5 טבלת השטחים אילו מבנים נכללים בשטחי הבניה ומה אבחנת השימוש בין תאי השטח.
תשריטי ובנספחי התכנית:	
1.	שינוי הקו הכחול של התכנית כך שלא יחדור לתחום מסילת הרכבת.
2.	לשנות את הניסוח ביחס לשטח האיגום בכל תשריטי ובנספחי התכנית כך: "שטח להשהיית מי הנגר".
דברי הסבר לתכנית:	
1.	בשורה שניה מהסוף, לכתוב כי התוכנית מאפשרת הוספת קומה שלישית עילית (שניה מעל הקרקע) בעתיד.